<u>בפני ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה- 26</u> תב"כ 26-

1. זיו מוסקוביץ ת.ז [redacted]
   מ[redacted]
2. אורה צוהר ת.ז [redacted]
   מ[redacted]
3. מעין-מוריה לוי, ת.ז [redacted]
   מ[redacted]
4. לירז נפש, ת.ז [redacted]
   מ[redacted]
5. אורי בנימין, ת.ז. [redacted]
   מ[redacted]
6. נילי סגל, ת.ז. [redacted]
   מ[redacted]

<u>המבקשים</u>

- נ ג ד -

<u>המשיב</u>

1. יורם כהן
2. מפלגת ישר לישראל עם אייזנקוט

<u>בקשה לפי סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת וסעיפים 63 ו- 63א</u>
<u>לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט – 1969</u>

1. פנייה זו עניינה דרישה לפסילת מועמדותו של מר יורם כהן ,ראש שירות הביטחון הכללי לשעבר המועמד לכנסת ה-26 מטעם מפלגת "ישר ,"!בשל מעשים ומדיניות ממוסדת המהווים פגיעה אנושה

וישירה ביסודות המשטר הדמוקרטי ובערכי טוהר המידות הבסיסיים ביותר.

2. הבקשה שלפנינו אינה עוסקת במחלוקת פוליטית שגרתית, אלא בחציית קווים אדומים חסרת תקדים של מי שעמד בראש זרוע ביטחונית עוצמתית, וניצל את כוחו השלטוני הדרקוני כדי להעמיד את עצמו מעל החוק ומעל עקרונות הדמוקרטיה כפי שיפורט בהרחבה בהמשך.

3. מר כהן יזם והוביל מהלך שיטתי ומתוכנן היטב לעקיפת פסיקת בג"ץ המטילה איסור מוחלט על עינויים. תוך הונאה מוסדית, ביצוע מניפולציות ומתן דיווחים כוזבים לערכאות המשפטיות, הוא הפך את הגנת "סייג הצורך "המשפטית)הניתנת בדיעבד בלבד למקרי קצה סיכוליים (לכלי תכנוני מראש המעניק חסינות מובנית למעשים פליליים חמורים והכול לשם חילוץ הודאות שווא והלבנתן.

4. מועמד אשר כונן מנגנון של "חסינות מובנית מראש "מפני העמדה לדין פלילי על הפעלת עינויים, הציג מצגי שווא של "פצצה מתקתקת "בפני בכירי מערכת התביעה, בחר להציג דיווחים החוטאים לאמת לבתי המשפט ולהעלים עדויות ממתקני החקירה - חותר במכוון תחת עקרון שלטון החוק וזכויות האדם בליבת המשטר הדמוקרטי. מועמדותו של מי שביצע מעשים אלו עומדת בסתירה מוחלטת לעקרונות הדמוקרטיה ולשלטון החוק, ושומטת את היסוד המוסרי והציבורי לכהונתו בבית הנבחרים של מדינת ישראל.

<u>א .התשתית העובדתית והראייתית</u>

<u>פרשת דומא - הפעלת עינויים ללא יסוד של "פצצה מתקתקת"</u>

1. **הרקע והמעצרים:** הפיגוע בכפר דומא אירע ביום 31.7.2015. חקירת הפרשה התנהלה במשך חודשים ארוכים ללא פיצוח. המעצרים בפרשה החלו בעיקר בחודש נובמבר 2015, ובמסגרתם נעצרו עמירם בן אוליאל)ביום 1.12.2015 (וקטין)ביום 25.11.2015. (לשני העצורים נקבעה מניעת מפגש עם עורך דין שהוארכה שוב ושוב.

2. **פגישת התיאום הדרמטית:** ביום שישי, 11.12.2015, ביומו ה-17 למעצרו של הקטין ורגע לפני שהיה אמור לפגוש עורך דין, זימן ראש השב"כ יורם כהן פגישה דחופה ביותר במטה השב"כ. לפגישה זו זימן כהן את שלושת בכירי משרד המשפטים המוסמכים להכריע על פתיחה בחקירה פלילית נגד אנשי שב"כ: היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין, פרקליט המדינה שי ניצן והמשנה ליועמ"ש רז נזרי.

3. **עקיפת דרישת הסיכול:** בפגישה זו ביקש מר כהן להכשיר שימוש בעינויים פיזיים "(אמצעים מיוחדים ("נגד בן אוליאל והקטין. לפי עדותו של רז נזרי, המשפטנים הבהירו לשב"כ כי אירוע עבר)חמור ככל שיהיה (אינו מצדיק הפעלת אמצעים פיזיים. הצדקה כזו קיימת אך ורק במצב של "פצצה מתקתקת "- קרי, אם ישנו מידע מודיעיני המלמד כי הנחקרים מחזיקים במידע על אנשים בחוץ שעלולים לבצע פיגוע מיידי.

4. **מצג השווא הראייתי :**למרות ששני הנחקרים היו בבידוד מוחלט מהעולם החיצון במשך 17 ימים רצופים ,ללא כל יכולת לוגית להחזיק במידע חדש או מיידי על פיגועים עתידיים ,עשה השב"כ שימוש ב"חידודים "אלו כדי לייצר כסות משפטית פיקטיבית .חוקרי השב"כ שזרו בזכ"ד מילות קוד כגון תשתית מסוכנת "ו"מניעת פיגועים בעתיד "כדי לייצר מצג שווא של מניעת סיכון ,בעוד שבפועל - " מיד עם הפעלת העינויים נמסרה הודאה מפורטת העוסקת אך ורק בפיגוע העבר בדומא ,ללא כל מידע סיכולי עתידי.

5. **הודאת בעל דין:** מר כהן מודה בקולו שהמטרה הייתה השגת הודאה בלבד ולא סיכול סכנה מיידי

> **"אני באופן חריג קראתי אלי את היועץ המשפטי לממשלה ואת פרקליט המדינה ,הצגתי להם את כל החומר ,הצגתי להם את החקירה ,והצבתי להם שאלה האם החלטה שלי היא יכולה להיות מסוג כזה ,של שימוש באמצעים חריגים היא במרחב הסבירות כן או לא ...והגענו לתוצאה שעמירם הודה מרצון."**

6. **הצגת מידע כוזב והכחשת העינויים בפני בית המשפט:**
חקירות העינויים החלו במוצאי שבת 12.12.2015 .הקטין עבר שלוש חקירות עינויים קשות ,ובן אוליאל עבר שתי חקירות עינויים ממושכות)הראשונה נמשכה שבע שעות רצופות(.
לאחר שדבר העינויים פורסם ,בדיון שהתקיים בבית המשפט ביום 21.12.2015 ,טען השב"כ תחת פיקודו של מר כהן מפורשות כי "אין פגיעה פיזית בעמירם "זאת בניגוד מוחלט למצבו בפועל באותם ימים ,כשהוא עוד היה כאוב וצולע כתוצאה ישירה מהעינויים שעבר .רק בשלב מאוחר יותר של המשפט)במשפט הזוטא (נאלצה המדינה להודות כי אכן נעשה שימוש ב"אמצעים מיוחדים " (עינויים).

7. **הלבנת הודאות והתנהלות פסולה בשחזורים:**
טרם השחזור ,הושמעו והוקראו לבן אוליאל פרטים מוכמנים ועדויות של הקטין ,והוצגו בפניו מפות ושיטות ביצוע ,בזמן שהוא עוצם את עיניו ומסרב לשתף פעולה.
במהלך השחזור המצולם ,נכח באופן מאיים וצמוד ראש צוות חקירת השב"כ "מיגל ,"אשר רמז לבן אוליאל בקולו להמשיך לדבוק בהודאה שנפרסה בפניו" :מה שדיברנו עמירם .לאיפה אתה רוצה ללכת מה שדיברנו ,זה שום דבר לא השתנה ."בנוסף ,מפקד ימ"ר ש"י דאז ,ארז אמויאל ,אחז בזרועו של בן אוליאל לאורך כל השחזור באופן שנראה כמובל ולא כמוביל ,וכשבן אוליאל נשאל מניין הוא מכיר את דרך המילוט והשיב "לא מכיר ,"אמויאל בחר שלא לברר זאת.

8. **הוכחת שיטה ומדיניות:** פרשת חליל נמרי ואשרף סאלייימה באילת - טעות זיהוי וחקירה אלימה קיומה של שיטה ומדיניות סדורה בארגון תחת יורם כהן ,ולא כשל נקודתי ,עולה מחקירה מקבילה

שניהל השב״כ באילת בדצמבר 2015 נגד אשרף סאלייימה וחליל נמרי .בשל טעות זיהוי מוחלטת של השב״כ ,נעצרו השניים והופעלו נגדם לחצים ועינויים קשים)ובהם קשירת אשרף למיטתו במשך לילה שלם (כדי לחלץ הודאת שווא.
בדומה לפרשת דומא ,גם בפרשת חליל ואשרף ,בוצעו שחזורים פגומים תחת הנחייתו וידו המכוונת של חוקר השב״כ ״קופר ,״תוך התעלמות מראיות חפות מובהקות .חליל נמרי זוכה לבסוף באופן מוחלט בביהמ״ש ,והפרקליטות חזרה בה מכתב האישום נגד אשרף .הדבר מוכיח כי תחת פיקודו של כהן הונהג פרוטוקול עבודה קבוע של השגת הודאות שווא בלחץ פיזי והלבנתן בשחזורים ,במקום חקר האמת.

ב .עילות הפסילה

המבקשים יטענו כי יש לפסול את מועמדותו של מר כהן מלהתמודד לכנסת על בסיס העילות הבאות:

9. **שלילת אופייה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית)סעיף 7א)א)(1 (לחוק יסוד :הכנסת(** עילת הפסילה לפי סעיף 7א)א)(1 (אינה מותנית בשלילה מילולית או בהצהרה מפורשת ,אלא יכולה להיקבע על יסוד מעשים אקטיביים ומדיניות שלטונית המקעקעים בפועל את יסודות המדינה. בעניינו ,התנהלותו ומדיניותו של מר כהן אינן עולות בקנה אחד עם אופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ומבטאות שימוש חריג בכוחו השלטוני בשני מישורים שלובים.
המישור הדמוקרטי - הכפפת שלטון החוק למנגנון הביטחון: התנהלותו של מר כהן עמדה בסתירה למבנה המשטר הדמוקרטי כאשר כונן מנגנון חסוי ועוקף חוק המעניק חסינות מובנית מראש לחוקריו מפני העמדה לדין על עינויים .עקיפה זו של פסיקת בג״ץ ,לצד החלטתו להעלים עדויות ולהציג בפני בתי המשפט מצגים שאינם משקפים נאמנה את המציאות ,שומטת את עקרונות שלטון החוק והפיקוח השיפוטי שהם ליבת המשטר הדמוקרטי.
המישור היהודי - פגיעה בערכי מוסר היהדות ובצלם האדם :זהותה היהודית-מוסרית של ישראל מושתתת על ערכי צדק ,חמלה ושמירה על צלם האדם .מעשיו של מר כהן עמדו בסתירה לערכים אלו ,כאשר הנהיג מדיניות של עינויים קשים נגד אזרחים וקטינים .חומרה ניצול כוח שלטוני כדי להפוך את האמונה הדתית לכלי לעינוי נחקרים ,מהווה פגיעה העולה כדי שלילה של ערכי היהדות עליהם מושתתת מדינת ישראל.

10. **פגיעה אנושה בשלטון החוק וזכויות יסוד :**ב״בג״צ העינויים) ״בג״ץ 5100/94 הוועד נגד עינויים נגד ממשלת ישראל ושירות הביטחון הכללי (נקבע כי חוקרי השב״כ אינם מוסמכים לענות נחקרים ,וכי סייג הצורך ״הוא הגנה פלילית מצומצמת שבדיעבד ,ואינו מהווה מקור סמכות שלטוני מראש״.

הפרת האמנה הבינלאומית נגד עינויים והמשפט הבינלאומי: מדינת ישראל חתמה בשנת 1986 ואשררה בשנת 1991 את האמנה הבינלאומית של האו״ם נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים , בלתי אנושיים או משפילים .על פי סעיף 2 לאמנה זו ,האיסור על עינויים הוא מוחלט ואינו ניתן לגריעה - אין להיאחז בנסיבות חריגות כלשהן כגון מצב מלחמה ,איום במלחמה או מצב חירום אחר כצידוק לעינויים ,ופקודה מממונה או מרשות ציבורית אינה יכולה לשמש כצידוק.

הזכות לשלמות הגוף והאיסור המוחלט על עינויים של אזרחים ונחקרים הם אבני יסוד חוקתיות בכל משטר דמוקרטי .הפיכת העינויים לשיטה ממוסדת ומתוכננת מראש תחת פיקודו של מר כהן תוך עקיפת מערכת החוק הפנימית ויצירת מסלול של חסינות מובנית מראש לאנשיו - מהווה פגיעה ישירה וחסרת תקדים בערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית המחוייבת לשמירת זכויות האדם וכפיפותן למשפט הבינלאומי ולמשפחת העמים הדמוקרטיים.

11. **עקיפת הדין החוקתי והפלילי:** מר כהן יזם פגישת תיאום חסויה בערב שבת מול בכירי משרד המשפטים במטרה לייצר לאנשיו "חסינות מובנית "מפני העמדה לדין פלילי .בכך הוא הפך הגנה פלילית צרה שבדיעבד להסמכה שלטונית דורסנית מראש .מועמד אשר פועל באופן מתוכנן לעקיפת החוק ופגיעה בזכויות אדם שולל במעשיו את אופייה הדמוקרטי של המדינה.

12. שיבוש הפיקוח השיפוטי :פיקוח הרשות השופטת על זרועות הביטחון הוא נשמת אפה של הדמוקרטיה .מסירת דיווחים החוטאים לאמת ביודעין לבית המשפט)הכחשת הפגיעה הפיזית .בנחקר (וסילוף זכ"ד הרשמיים מהווים שיבוש של מנגנוני הפיקוח והאיזון הדמוקרטיים
13. **פגיעה אנושה בטוהר המידות ובחובת היושרה של נבחר ציבור -** התשתית העובדתית מצביעה על שימוש לרעה בכוח שלטוני קיצוני ע"י מר כהן ,תוך הטעיית צמרת משרד המשפטים במצג שווא של פצצה מתקתקת "והצגת מצגים שאינם משקפים נאמנה את המציאות בפני בתי המשפט ושימוש " בשיטות עבודה פסולות של השגת הודאות שווא בעינויים .מי שהוביל התנהלות מוסדית פגומה זו , נעדר את היושרה והכשירות המוסרית הנדרשות מחבר בבית המחוקקים של מדינת ישראל.

14. לאור כל האמור לעיל ,הינך מתבקש לפעול בהתאם לסמכותך ולשלול את האפשרות שמר כהן יתמודד בבחירות הבעל"ט לכנסת ה-26.

15. ככל שידרש, יוגשו תצהירים בהמשך.

בכבוד רב,

מטה צדק לעמירם